



PUTUSAN

Nomor 376 /Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.(1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVELYN SUSANTO, Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 14-02-1981, umur 45

Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta
beralamat di Villa Bukit Mas Blok G No.31, Kel. Dukuh Pakis,
Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya, yaitu: Emil Ma'ruf, S.H., dan Jamal Abdul
Nasir, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum "EMIL & REKAN" yang berkedudukan hukum di
Taman Pondok Jati Blok DE No. 02, Geluran Taman Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2026, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 06 April 2026, sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

LAWAN

PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk Kantor Cabang Surabaya, alamat : Jalan

Karet No.32, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantian,
Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Syahrizal, S.H.,
M.Hum., C.P.L**, Advokat yang beralamat di Kantor Hukum
"SYAHRIZAL & PARTNERS" Law Office, Beralamat di
Sutorejo No. 44 C kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan
Mulyorejo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 20 April 2026 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21
April 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Hal 1 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA-I, berkedudukan di Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Sambikerep, Kec. Sambikerep-Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Diky Arista Erianto, S.H., Jabatan Penata Layanan Operasional beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D-10, Komplek Citra Raya Sambikerep Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/SKK/35.78/IV/2026 tertanggal 20 April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 April 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2.TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 2 April 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April 2026 dengan Nomor Register 376/Pdt.G/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit, Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang terbagi menjadi 2 (dua) fasilitas kredit yaitu :
 - Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan rekening Koran Nomor : 10.300.08603.8

Hal 2 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) Promo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mempergunakan rekening pinjaman Nomor : 77.300.00012.0
- 2. Bahwa yang menjadi jaminan fasilitas kredit yang diterima Penggugat adalah berupa : sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M2 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya;
- 3. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melakukan setoran kepada Tergugat selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp. 4.070.058.629,- (Empat miliar tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 4. Bahwa awalnya angsuran yang dibayarkan Penggugat berjalan lancar namun kemudian PENGGUGAT tidak mampu lagi membayar angsuran yang telah ditentukan, dikarenakan kondisi usaha PENGGUGAT sedang mengalami kesulitan ditambah lagi pada tahun 2019 adanya pembatasan-pembatasan dalam proses penanganan pandemi covid-19, yang membuat Penggugat harus mengajukan restrukturisasi akan tetapi oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit namun demikian PENGGUGAT tetap mempunyai iktikad baik untuk terus berusaha membayar angsuran kredit seperti yang telah ditentukan oleh TERGUGAT;
- 5. Bahwa seharusnya Restrukturisasi adalah berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni Perubahan pembayaran kewajiban Penggugat sebagai debitur / jangka waktunya maupun Reconditioning (Persyaratan kembali) yakni Perubahan bunga, perubahan perhitungan bunga, keringanan tunggakan bunga/denda dikarenakan akibat dampak Corona Virus (Covid-19), namun oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit, dan tak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019;

Hal 3 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Peraturan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019**, berupa Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit (tenor), Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit) harusnya diterapkan oleh TERGUGAT terhadap kondisi kredit Penggugat, namun hal tersebut hanya diartikan sebagian atau relaksasi, bukan restrukturisasi kredit yang berakibat merugikan PENGUGAT;
7. Bahwa Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit) harusnya diterapkan oleh Tergugat terhadap kondisi kredit Penggugat namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga sangat merugikan Penggugat dan dapat di kategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “KUHPerdata”)** mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.; **Pasal 1365 KUHPer (kutipan):** *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*
9. Bahwa *kualifikasi* Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut: *“Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka “daad” (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:*
 - a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
 - d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”;

Hal 4 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan penjabaran atas dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah nyata dan jelas bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerapkan Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (*Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit*) terhadap kondisi kredit Penggugat, telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah nyata-nyata merupakan suatu tindakan ketidakadilan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa usaha Penggugat masih berjalan sehingga adalah patut dan layak apabila Tergugat dihukum untuk melakukan Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (*Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit*) terhadap kondisi kredit Penggugat, serta Tergugat dihukum untuk tidak melakukan pelelangan dan atau pengalihan obyek jaminan dalam bentuk apapun juga;
12. Bahwa *keterkaitan* Turut Tergugat dalam gugatan a quo adalah bahwa Turut Tergugat merupakan pihak yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai pelaksana penyelenggara pendaftaran tanah yang kewenangannya antara lain memberikan surat tanda bukti hak berupa Sertifikat, disamping melakukan pendaftaran tanah. Bahwa berdasarkan **Pasal 11 Jo. Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997** ditentukan bahwa "*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah*". Bahwa kegiatan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah terdiri atas (1). *Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan (2). Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah antara lain : perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997;
13. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria** diketahui bahwa Turut Tergugat mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah, Lebih lanjut **Pasal 20 ayat (2) UUPA** menentukan, "*Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak*

Hal 5 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas tanah yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah”, demikian juga terhadap pendaftaran atas obyek aquo adalah patut dan layak Turut Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan dan / atau menghentikan segala macam pendaftaran Peralihan Hak atas tanah obyek sengketa a quo;

TINDAKAN TERGUGAT TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT

14. Bahwa serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menyebabkan kerugian yang berkepanjangan bagi PENGGUGAT, maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.070.058.629,- (Enam miliar tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah); dengan perincian :

- **Kerugian Materiil**

Bahwa PENGGUGAT telah melakukan penyetoran sejak periode tahun 2008 sampai tahun 2025 sebesar Rp. 4.070.058.629,- (Empat miliar tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

- **Kerugian Immateriil**

Bahwa PENGGUGAT juga mengalami Kerugian immaterial berupa usaha Penggugat menjadi terganggu/macet hingga menimbulkan banyak permasalahan hukum dengan pihak lain yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa berkonsentrasi dalam pengembangan usaha maka PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk mengganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

15. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia (Illosoir) maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita (conservatoir beslag) atas : sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M2 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya;

Hal 6 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

17. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini, agar memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak menerapkan Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (*Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit*) terhadap kondisi kredit Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (*Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit*) terhadap kondisi kredit Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan pelelangan dan atau pengalihan obyek jaminan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.070.058.629,- (Enam miliar tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah); dengan perincian :

- **Kerugian Materiil**

Hal 7 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT telah melakukan penyetoran sejak periode tahun 2008 sampai tahun 2025 sebesar Rp. 4.070.058.629,- (Empat miliar tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

- **Kerugian Immateril**

Bahwa PENGGUGAT juga mengalami Kerugian immaterial berupa usaha Penggugat menjadi terganggu / macet hingga menimbulkan banyak permasalahan hukum dengan pihak lain yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa berkonsentrasi dalam pengembangan usaha maka PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk mengganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan dengan atas : sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M2 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan dan / atau menghentikan segala macam pendaftaran Peralihan Hak atas tanah terhadap obyek sengketa a quo;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitt voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 8 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **GOGOR WAHYU KARSONO, SH., CPM.**, Mediator pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2026 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban Pertama atas Gugatan dari Penggugat tertanggal 02 April 2026, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

Hal 9 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat.
- 2) Bahwa Gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan **Ne bis In Idem**, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa fakta hukumnya antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur telah terikat Perjanjian Membuka Kredit, sebagai berikut:
 - Perjanjian Membuka Kredit Nomor 0066/ PMK/ BMD/ SBY/VIII/08, tertanggal 7 Agustus 2008;
 - Akta Pengakuan Hutang Nomor 23, tertanggal 7 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya; dan
 - Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 4, tertanggal 11 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya
 - b. Bahwa fakta hukumnya berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit tersebut di atas, secara tegas dan nyata Penggugat telah membebani dan menjadikan sebagai obyek Jaminan Hak Tanggungan berupa Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1913/ Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec. Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya.
 - c. Bahwa fakta hukumnya obyek Jaminan Hak Tanggungan tersebut telah di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Surabaya sebagai berikut:

Hal 10 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) nomor 7092/2008, sebesar Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) nomor 02/2014, sebesar Rp1.155.000.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) nomor 8150/2015, sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) nomor 01682/2020, sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menentukan :

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

maka layak menurut hukum apabila hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan Perkara Perjanjian Kredit ini secara mutatis mutandis dinyatakan **telah memiliki kekuatan hukum tetap**.

Hal 11 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pelaksanaan Asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne bis in idem***. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau **Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.**

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)**.

- 3) Bahwa Gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan **Obscuur Libel**, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa terbukti Gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangan, karena di satu sisi secara tegas dan jelas Posita Gugatan Penggugat menyatakan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah timbul berdasarkan adanya **Perjanjian (wan prestasi)**, tetapi di satu sisi lainnya dalam Posita Pengugat secara jelas dan tegas menyatakan telah mengkualifikasi perbuatan hukum Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

b. Bahwa fakta hukumnya Penggugat telah mencampuradukan antara **Perjanjian (wan prestasi)** dan **Perbuatan Melawan Hukum** dalam Surat Gugatan, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistis adalah Perjanjian (*wan prestasi*) atau sebaliknya, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 879 K/PDT/1997, tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan :

“penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan *Wan Prestasi* dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan

Hal 12 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam Posita, Gugatan dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, konstruksi Gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, dan Gugatan dikategorikan *Obscuur Libel*, **sehingga tidak dapat diterima**".

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas bila dihubungkan dengan uraian Gugatan Penggugat yang telah mencampuradukan antara Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan uraian kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Para Tergugat dalam Posita yang menguraikan kejadian-kejadian (*feiten*) yang diajukan Penggugat yang meliputi: *Feitelijke/Kejadian/Fakta* dan *Rechtelijke Beweringen* (anggapan hukum), menjadi tidak jelas dan tidak terang, yang mengakibatkan kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Para Tergugat kabur, sehingga layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ***Niet Ontvanklijke Verklaard*** atau **tidak dapat diterima**.

4) Bahwa Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan **Prematur** (**Exceptio Dilatoria**), berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Permohonan Eksekusi Lelang tersebut fakta hukumnya belum dilaksanakan, sehingga Gugatan Penggugat masih terlampau dini, karena permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya dan oleh karena Permohonan Eksekusi Lelang belum dilaksanakan maka tidak ada kerugian yang melekat pada diri Penggugat, justru sebaliknya yang dirugikan dalam perkara ini adalah Tergugat sebagai Kreditor akibat belum terbayarnya kewajiban Penggugat terhadap Tergugat.

b. Bahwa oleh karena perkara pokok yang digugat oleh Penggugat yaitu Permohonan Eksekusi Lelang fakta hukumnya belum dilaksanakan, maka layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ***Niet Ontvanklijke Verklaard*** atau **tidak dapat diterima**.

5) Bahwa Gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan **Tidak Berdasarkan Hukum**, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 13 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menerapkan Restrukturisasi gabungan *Rescheduling & Reconditioning* (Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit) terhadap kondisi kredit Penggugat adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena faktanya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2026 Tergugat telah beritikad baik dan secara berulang kali memberikan berbagai bentuk restrukturisasi kredit kepada Penggugat, baik berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penjadwalan kembali pembayaran kewajiban (*rescheduling*), maupun pengurangan tunggakan bunga dan/atau pokok kredit (*reconditioning*), sebagaimana dalam dokumen berikut:

- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0043/ PK/ BMD/ SBY/ VIII/09, tertanggal 6 Agustus 2009;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0038/ PK/ BMD/ SBY/ VIII/10, tertanggal 6 Agustus 2010;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0031/PK/BMD/11, tertanggal 5 Agustus 2011;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0050/ PRK/ BMD/ 2012, tertanggal 7 Agustus 2012;
- Akta Addendum Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang dan Perpanjangan Kredit Nomor 11, tertanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0065/PRK/BMD/2013, tertanggal 6 Agustus 2013;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0072/ PRK// BMD/2014, tertanggal 7 Agustus 2014;

Hal 14 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 13, tertanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 5, tertanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0030/PRK/BMD-300/2016, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2018, tertanggal 6 Agustus 2018;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0016/PRK/BMD-300/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 5, tertanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0006/KMG/BMD-300/2020, tertanggal 7 Agustus 2020;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0015/PRK/BMD-300/2021, tertanggal 6 Agustus 2021;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0017/PRK/BMD-300/2022, tertanggal 5 Agustus 2022;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0014/PRK/BMD-300/2023, tertanggal 7 Agustus 2023; dan
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0013/PRK/BMD-300/2024, tertanggal 6 Agustus 2024

Hal 15 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan telah diberikannya berbagai fasilitas restrukturisasi kredit tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat secara terus-menerus selama bertahun-tahun, maka Tergugat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, asas itikad baik, serta telah memberikan kesempatan yang maksimal kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga tidak terdapat satupun unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang terbukti dilakukan oleh Tergugat.
- c. Bahwa justru sebaliknya, fakta hukumnya telah terbukti Penggugat sendiri telah melakukan wan prestasi/cidera janji, karena meskipun telah diberikan berbagai bentuk restrukturisasi dan keringanan kredit sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit dan/atau perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama, sehingga tindakan Tergugat untuk melakukan upaya penagihan, eksekusi jaminan, maupun permohonan lelang eksekusi merupakan tindakan yang sah secara hukum, legal, dan dilindungi oleh hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka apabila saat ini Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka secara mutatis mutandis Gugatan Penggugat juga telah mempersalahkan kesalahan Hakim dalam melaksanakan Fungsi Peradilan dengan menerbitkan suatu PENETAPAN dan mempermasalahkan Sertifikat Hak Tanggungana yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi sasaran obyek sengketa.
- e. Bahwa Gugatan Penggugat tentang Tuntutan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai kesalahan Hakim dalam melaksanakan Fungsi Peradilan aquo dengan menerbitkan suatu PENETAPAN, maka berdasarkan

Hal 16 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976, tanggal 16 Desember 1976, layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum.

f. Bahwa Gugatan Penggugat tentang Tuntutan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato mempermasalahkan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti berdasarkan dari segi pendekatan yurisprudensi Putusan HIR, 3 Desember 1971, M/1972, 137, yang menyatakan tidak dibenarkan menjadikan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menjadi sasaran sengketa.

6) Bahwa berdasarkan fakta hukum Surat Gugatan Penggugat yang mengandung *Ne bis In Idem*, *Obscuur Libel*, *Prematur (Exceptio Dilatoria)* dan **Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Hukum** sebagaimana uraian di atas, maka layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

7) Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil yang telah dipergunakan Dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali Dalam Pokok Perkara.

8) Bahwa tentang dalil butir 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat menyatakan memang benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Debitur dan Kreditur, sebab Tergugat telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), yang terbagi menjadi 2 (dua) fasilitas kredit yaitu:

a. Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan mempergunakan rekening Koran Nomor: 10.300.08603.8

b. Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) Promo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mempergunakan rekening pinjaman Nomor: 77.300.00012.0, berdasarkan perjanjian sebagai berikut:

Hal 17 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Membuka Kredit Nomor 0066/ PMK/ BMD/ SBY/VIII/08, tertanggal 7 Agustus 2008;
- Akta Pengakuan Hutang Nomor 23, tertanggal 7 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 4, tertanggal 11 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0043/ PK/ BMD/ SBY/VIII/09, tertanggal 6 Agustus 2009;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0038/ PK/ BMD/ SBY/VIII/10, tertanggal 6 Agustus 2010;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0031/PK/BMD/11, tertanggal 5 Agustus 2011;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0050/PRK/BMD/2012, tertanggal 7 Agustus 2012;
- Akta Addendum Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang dan Perpanjangan Kredit Nomor 11, tertanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0065/PRK/BMD/2013, tertanggal 6 Agustus 2013;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0072/PRK//BMD/2014, tertanggal 7 Agustus 2014;
- Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 13, tertanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;

Hal 18 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 5, tertanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0030/PRK/BMD-300/2016, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2018, tertanggal 6 Agustus 2018;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0016/PRK/BMD-300/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 5, tertanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0006/KMG/BMD-300/2020, tertanggal 7 Agustus 2020;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0015/PRK/BMD-300/2021, tertanggal 6 Agustus 2021;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0017/PRK/BMD-300/2022, tertanggal 5 Agustus 2022;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0014/PRK/BMD-300/2023, tertanggal 7 Agustus 2023; dan
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0013/PRK/BMD-300/2024, tertanggal 6 Agustus 2024.

- 9) Bahwa terhadap Fasilitas Kredit tersebut di atas telah dibebani jaminan berupa Hak Tanggungan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1913/Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec. Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan

Hal 19 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya
sebagaimana dalam sertifikat berikut:

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) nomor 7092/2008, sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) nomor 02/2014, sebesar Rp. 1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) nomor 8150/2015, sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) nomor 01682/2020, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

10) Bahwa meskipun demikian, walaupun telah diberikan kesempatan berkali-kali untuk melakukan restrukturisasi berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban Penggugat, maupun *Reconditioning* (Persyaratan kembali) yakni perubahan perhitungan bunga, Penggugat masih belum bisa melunasi Fasilitas Kredit tersebut. **Posisi hutang Penggugat apabila dihitung per tanggal 15 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.583.446.872,23 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga rupiah),** dengan rincian sebagai berikut:

No. Rekening	(PRK) 10.300.08603.8	(KMG) 77.300.00012.0
Hutang Pokok	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 694.079.921,98
Hutang Bunga	Rp. 155.911.753,04	Rp. 4.052.138,92
Denda Tunggalan	Rp. 15.232.320,00	Rp. 117.500.000,00
Tunggakan Biaya Admin	Rp. 150.000,00	Rp. 698.340,64
Penalty	Rp. 75.000.000,00	Rp. 20.822.397,65
Jumlah Penyelesaian		
Hutang	Rp. 2.746.294.073,04	Rp. 837.152.799,19

Hal 20 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa **berdasarkan** hal tersebut di atas, fakta hukumnya Penggugat telah **mengakui** secara tegas dan terang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kredit, sehingga dengan adanya PENGAKUAN tentang Penggugat telah berhutang kepada Tergugat, maka **berdasarkan** :

a. Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, (*Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1985. H. 107*), menyatakan :

"...Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang **mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi...**".

b. Bahwa menurut Prof. Mr .A.Pitlo yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, menyatakan :

"Sebagai alat bukti, PENGAKUAN mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 BW. Bahwa Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan".

c. Bahwa terhadap masalah Pengakuan, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 09/1980/Pdt-G, tanggal 1 September 1980, memberikan putusan yang justru lebih luas interpretasinya. Dalam putusan tentang masalah wanprestasi terhadap utang, isinya antara lain menyatakan :

"bahwa PENGAKUAN **merupakan alat bukti yang sempurna**, bahkan walaupun terdapat bukti lain tidak perlu diperhatikan karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna".

Hal 21 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tentang adanya PENGAKUAN dari Penggugat dalam Surat Gugatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim mengkualifikasikan PENGAKUAN dari Penggugat tersebut sebagai Alat Bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*).

12) Bahwa Penggugat menyatakan menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam butir 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) tentang TERGUGAT tidak menerapkan restrukturisasi kredit berupa gabungan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.11/POJK.03/2020"), oleh karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dalam perubahan yang pertama yaitu Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan yang kedua yaitu Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank **dapat** menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap:

Hal 22 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

(2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

a. penetapan kualitas aset; dan

b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

(3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan bentuk restrukturisasi kredit, Bank diberikan kewenangan penuh untuk memilih bentuk restrukturisasi kredit yang sesuai berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan bayar, prospek usaha, itikad baik dan kualitas kredit masing-masing debitur. Dengan demikian ketentuan *a quo* tidak pernah mewajibkan Tergugat untuk memberikan seluruh bentuk restrukturisasi secara kumulatif kepada Penggugat, sehingga layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa penentuan bentuk, mekanisme, maupun skema restrukturisasi kredit sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat selaku lembaga perbankan dan bukan merupakan hak mutlak yang dapat ditentukan, diminta, ataupun dipaksakan secara sepihak oleh Penggugat.

b. Bahwa fakta hukumnya, Tergugat telah memberikan berbagai bentuk restrukturisasi kredit kepada Penggugat sejak tahun 2009 sampai

Hal 23 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2024, termasuk namun tidak terbatas pada perpanjangan jangka waktu kredit (*rescheduling*), penjadwalan kembali kewajiban pembayaran, penyesuaian bunga, serta berbagai upaya lainnya guna membantu Penggugat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati sebagai berikut:

- Perjanjian Membuka Kredit Nomor 0066/ PMK/ BMD/ SBY/VIII/08, tertanggal 7 Agustus 2008;
- Akta Pengakuan Hutang Nomor 23, tertanggal 7 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 4, tertanggal 11 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0043/ PK/ BMD/ SBY/ VIII/09, tertanggal 6 Agustus 2009;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0038/ PK/ BMD/ SBY/VIII/10, tertanggal 6 Agustus 2010;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0031/PK/BMD/11, tertanggal 5 Agustus 2011;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0050/ PRK/ BMD/ 2012, tertanggal 7 Agustus 2012;
- Akta Addendum Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang dan Perpanjangan Kredit Nomor 11, tertanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0065/PRK/BMD/2013, tertanggal 6 Agustus 2013;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0072/PRK//BMD/2014, tertanggal 7 Agustus 2014;

Hal 24 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 13, tertanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 5, tertanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0030/PRK/BMD-300/2016, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2018, tertanggal 6 Agustus 2018;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0016/PRK/BMD-300/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 5, tertanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0006/KMG/BMD-300/2020, tertanggal 7 Agustus 2020;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0015/PRK/BMD-300/2021, tertanggal 6 Agustus 2021;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0017/PRK/BMD-300/2022, tertanggal 5 Agustus 2022;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0014/PRK/BMD-300/2023, tertanggal 7 Agustus 2023; dan
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0013/PRK/BMD-300/2024, tertanggal 6 Agustus 2024.

Sehingga telah terbukti fakta hukumnya tentang restrukturisasi kredit telah diberikan oleh Tergugat berulang kali dari tahun 2009 sampai

Hal 25 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2024, yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan dengan pertimbangan mitigasi risiko yang didasarkan pada hasil analisis internal Tergugat, kemampuan pembayaran Penggugat, serta ketentuan perbankan yang berlaku.

- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban serta kewenangannya selaku lembaga perbankan dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan sesuai ketentuan perbankan yang berlaku, termasuk dengan memberikan berbagai bentuk restrukturisasi kredit kepada Penggugat secara berulang kali sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024. Oleh karenanya, dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan restrukturisasi kredit berupa gabungan *Rescheduling* dan *Reconditioning* adalah dalil yang tidak berdasar, keliru, dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada. Dengan demikian, layak dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

13) Bahwa **Penggugat** menyatakan menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam butir 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit berupa gabungan *Rescheduling* dan *Reconditioning*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dan didasarkan sepenuhnya pada Perjanjian Kredit tersebut di atas, sehingga segala hak dan kewajiban para pihak tunduk dan diatur berdasarkan ketentuan kontraktual dan bukan dalam rezim Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat tidak dapat serta merta mencampurkan dalil wanprestasi dengan Perbuatan Melawan

Hal 26 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terhadap peristiwa hukum yang sama sebab hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang berlaku.

- b. Bahwa perlu diulang kembali sebagai penegasan yang terbukti fakta hukumnya TERGUGAT telah beritikad baik dan secara berulang kali memberikan berbagai bentuk restrukturisasi kredit kepada PENGUGAT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 guna membantu PENGUGAT menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. Kebijakan restrukturisasi tersebut diberikan TERGUGAT berdasarkan hasil analisis internal, mitigasi risiko, kemampuan pembayaran PENGUGAT, kualitas kredit, serta ketentuan internal dan regulasi perbankan yang berlaku, sehingga layak menurut hukum apabila penentuan bentuk restrukturisasi dikualifikasi sebagai kewenangan TERGUGAT selaku lembaga perbankan.
- c. Bahwa selain itu, PENGUGAT juga gagal menguraikan secara jelas dan rinci mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, khususnya mengenai:
 - 1) Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT;
 - 2) Adanya kesalahan TERGUGAT;
 - 3) Hubungan kausal antara tindakan TERGUGAT dengan kerugian PENGUGAT; dan
 - 4) Kerugian nyata yang secara langsung timbul akibat tindakan TERGUGAT;
- d. Bahwa justru fakta hukum menunjukkan permasalahan kredit yang dialami PENGUGAT timbul akibat ketidakmampuan PENGUGAT sendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga sangat tidak berdasar apabila kegagalan pembayaran tersebut dibebankan kepada TERGUGAT.

Hal 27 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa fakta hukumnya oleh karena Penggugat telah cidera janji, sehingga justru Tergugat yang dirugikan atas perbuatan dari Penggugat, sehingga dengan itikad baik dari Tergugat, maka Tergugat telah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugatido sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Surat Pemberitahuan Nomor 022/SBY/BMD/2026 tertanggal 03 Februari 2026;
- Surat Peringatan I Nomor 072/SBY/BMD/2026 tertanggal 02 Maret 2026;
- Surat Peringatan II Nomor 092/SBY/BMD/2026 tertanggal 13 Maret 2026;
- Surat Peringatan III Nomor 124/SBY/BMD/2026 tertanggal 01 April 2026.

Namun demikian sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat, sehingga layak berdasarkan hukum apabila TERGUGAT melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit termasuk pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan Hak Tanggungan: Hak Guna Bangunan Nomor: 1913/ Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec. Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya, sebagaimana dijamin dan diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

f. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT yang akan dan/atau sedang menempuh upaya pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, melainkan merupakan pelaksanaan hak hukum TERGUGAT selaku kreditur dan pemegang Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak menurut

Hal 28 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Majelis Hakim menyatakan tindakan TERGUGAT tersebut sah dan berdasarkan hukum.

- g. Bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dan berdasar atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menentukan

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

14) Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil butir 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) Surat Gugatan Penggugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Fakta hukumnya tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan justru sebaliknya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata untuk memenuhi hak Tergugat yang belum dipenuhi oleh Penggugat, yang terbukti dalam pemenuhan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat secara sah dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuntutan ganti rugi berupa kerugian *immateriil* dan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak berdasar dan mengada-ada, maka layak demi hukum untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim
- Tentang permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah ditolak karena tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 227 HIR. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, terhadap

Hal 29 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang tidak didasarkan pada pasal 227 HIR maka secara yuridis formil permohonan sita jaminan dari Penggugat layak menurut hukum untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGUGAT juga tidak beralasan menurut hukum, sebab berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan praktik peradilan yang berlaku, uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikenakan terhadap perkara yang objek utamanya berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, sehingga petitum PENGUGAT mengenai uang paksa (dwangsom) sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.
- Bahwa permohonan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak, karena tidak ada bukti yang otentik serta tidak didasarkan pada pasal 180 ayat (1) HIR.

15) Bahwa fakta hukumnya Tergugat telah dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan restrukturisasi kredit, baik berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penjadwalan kembali pembayaran kewajiban (*rescheduling*), maupun pengurangan tunggakan bunga dan/atau pokok kredit (*reconditioning*). Namun demikian Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada Tergugat. Sehingga, Tergugat sangat dirugikan atas perbuatan dari Penggugat, hal tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dalam perubahan yang pertama yaitu Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease

Hal 30 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan yang kedua yaitu Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, maka layak menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

DALAM REKONPENS

- 16) Bahwa status Tergugat dalam Konpensi, selanjutnya disingkat (Tergugat d.K.), sekarang telah menjadi Penggugat dalam Rekonsensi, selanjutnya disingkat (Penggugat d.R), dan sebaliknya status Penggugat dalam Konpensi, selanjutnya disingkat (Penggugat d.K), sekarang telah menjadi Tergugat dalam Rekonsensi, yang selanjutnya disingkat (Tergugat d.R).
- 17) Bahwa Penggugat d.R. mohon agar seluruh dalil yang telah dipergunakan Dalam Eksepsi serta Dalam Pokok Perkara pada Konpensi dianggap dipergunakan kembali Dalam Rekonsensi.
- 18) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai berikut:
- Hubungan hukum antara Penggugat d.R. dan Tergugat d.R. adalah sebagai Kreditur dan Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - Perjanjian Membuka Kredit Nomor 0066/ PMK/ BMD/ SBY/ VIII/08, tertanggal 7 Agustus 2008;
 - Akta Pengakuan Hutang Nomor 23, tertanggal 7 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 4, tertanggal 11 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya;

Hal 31 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0043/ PK/ BMD/ SBY/ VIII/09, tertanggal 6 Agustus 2009;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0038/ PK/ BMD/ SBY/ VIII/10, tertanggal 6 Agustus 2010;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0031/PK/BMD/11, tertanggal 5 Agustus 2011;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0050/PRK/BMD/2012, tertanggal 7 Agustus 2012;
- Akta Addendum Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang dan Perpanjangan Kredit Nomor 11, tertanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0065/PRK/BMD/2013, tertanggal 6 Agustus 2013;
- Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0072/PRK//BMD/2014, tertanggal 7 Agustus 2014;
- Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 13, tertanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 5, tertanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0030/PRK/BMD-300/2016, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2018, tertanggal 6 Agustus 2018;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0016/PRK/BMD-300/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;

Hal 32 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 5, tertanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0006/KMG/BMD-300/2020, tertanggal 7 Agustus 2020;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0015/PRK/BMD-300/2021, tertanggal 6 Agustus 2021;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0017/PRK/BMD-300/2022, tertanggal 5 Agustus 2022;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0014/PRK/BMD-300/2023, tertanggal 7 Agustus 2023; dan
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0013/PRK/BMD-300/2024, tertanggal 6 Agustus 2024

b. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah terbukti Tergugat d.R. telah lalai dan cidera janji (*wan prestasi*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana diperjanjikan dalam fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat d.R, **per tanggal 15 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.583.446.872,23 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No. Rekening	(PRK) 10.300.08603.8	(KMG) 77.300.00012.0
Hutang Pokok	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 694.079.921,98
Hutang Bunga	Rp. 155.911.753,04	Rp. 4.052.138,92
Denda Tunggalan	Rp. 15.232.320,00	Rp. 117.500.000,00
Tunggalan Biaya Admin	Rp. 150.000,00	Rp. 698.340,64
Penalty	Rp. 75.000.000,00	Rp. 20.822.397,65
Jumlah Penyelesaian		

Hal 33 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Hutang	Rp. 2.746.294.073,04	Rp. 837.152.799,19
--------	----------------------	--------------------

c. Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat d.R. tersebut telah mengakibatkan kualitas kredit menjadi bermasalah, sehingga menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat d.R. dan memberikan hak kepada Penggugat d.R. untuk menuntut pelunasan seluruh kewajiban kredit secara seketika dan sekaligus

Maka layak menurut hukum apabila **Majelis Hakim memerintahkan Tergugat d.R. untuk melakukan pelunasan seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat d.R. secara tunai dan seketika sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.**

19) Bahwa terhadap kelalaian tersebut, Penggugat d.R. telah berulang kali memberikan teguran, peringatan, somasi sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Nomor 022/SBY/BMD/2026 tertanggal 03 Februari 2026;
- Surat Peringatan I Nomor 072/SBY/BMD/2026 tertanggal 02 Maret 2026;
- Surat Peringatan II Nomor 092/SBY/BMD/2026 tertanggal 13 Maret 2026;
- Surat Peringatan III Nomor 124/SBY/BMD/2026 tertanggal 01 April 2026

20) Bahwa hal tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 1238 KUHPerdara:

"Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri apabila ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Tergugat d.R. telah melakukan wanprestasi dan oleh karenanya mewajibkan Tergugat d.R. untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat d.R. sebesar **Rp. 3.583.446.872,23 (tiga**

Hal 34 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga rupiah).

21) Bahwa Penggugat d.R. memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan **meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1913/ Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec. Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya.**

22) Bahwa oleh **karena** Gugatan Penggugat d.R. didasarkan pada Alat Bukti Otentik yang sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat d.R., serta berdasarkan Pasal 180 HIR, maka **Putusan Perkara ini memenuhi syarat secara sah untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorraad*).**

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Tergugat d.K atau Penggugat d.R. mohon dengan segala ketulusan hati, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memutuskan:

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

Hal 35 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat d.R. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian-perjanjian berikut:
 - Perjanjian Membuka Kredit Nomor 0066/ PMK/ BMD/ SBY/ VIII/08, tertanggal 7 Agustus 2008;
 - Akta Pengakuan Hutang Nomor 23, tertanggal 7 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya;
 - Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 4, tertanggal 11 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya;
 - Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0043/ PK/ BMD/ SBY/ VIII/09, tertanggal 6 Agustus 2009;
 - Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0038/ PK/ BMD/ SBY/ VIII/10, tertanggal 6 Agustus 2010;
 - Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0031/PK/BMD/11, tertanggal 5 Agustus 2011;
 - Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0050/PRK/BMD/2012, tertanggal 7 Agustus 2012;
 - Akta Addendum Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang dan Perpanjangan Kredit Nomor 11, tertanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
 - Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0065/PRK/BMD/2013, tertanggal 6 Agustus 2013;
 - Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0072/PRK//BMD/2014, tertanggal 7 Agustus 2014;
 - Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 13, tertanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;

Hal 36 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 5, tertanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0030/PRK/BMD-300/2016, tertanggal 5 Agustus 2016;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2018, tertanggal 6 Agustus 2018;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0016/PRK/BMD-300/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;
- Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 5, tertanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0006/KMG/BMD-300/2020, tertanggal 7 Agustus 2020;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0015/PRK/BMD-300/2021, tertanggal 6 Agustus 2021;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0017/PRK/BMD-300/2022, tertanggal 5 Agustus 2022;
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0014/PRK/BMD-300/2023, tertanggal 7 Agustus 2023; dan
- Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0013/PRK/BMD-300/2024, tertanggal 6 Agustus 2024.

adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

3. Menyatakan Tergugat d.R. telah melakukan wan prestasi terhadap Penggugat d.R.
4. Menghukum Tergugat d.R. untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat d.R. per tanggal 15 Juni 2026 adalah sebesar

Hal 37 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.583.446.872,23 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) secara tunai dan seketika.

5. Menyatakan sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) nomor 7092/2008, sebesar Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) nomor 02/2014, sebesar Rp1.155.000.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah);
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) nomor 8150/2015, sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) nomor 01682/2020, sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

adalah sah dan berharga serta berlandaskan hukum.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap obyek tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yaitu tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1913/ Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kec. Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya.

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Perlawanan (*Uitvoerbaar bij voorraad*)

Hal 38 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat d.R. untuk tunduk dan mentaati isi Putusan Perkara ini;
9. Menghukum Tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

apabila Pengadilan Negeri di Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi merupakan tangkisan yang peruntukan pada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan hal ini tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Turut Tergugat dalam hal ini ingin menyampaikan keberatan terhadap Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dirasa oleh Turut Tergugat terdapat kecacatan formil di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

Bahwa Pada Pokoknya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil dalam gugatan kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas;

1) *Gugatan Error in Persona (Salah Menarik Pihak)*

- a. Bahwa Penggugat keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak **TURUT TERGUGAT** dalam perkara a quo, karena dalam kapasitasnya bertindak, **TURUT TERGUGAT** tidak bertindak selaku pribadi, tetapi selaku pejabat dan/badan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya bidang administrasi pertanahan;
- b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Para Penggugat, jelas tidak ada hubungan hukum antara pihak Penggugat dan Para Tergugat dengan Turut Tergugat, sehingga jelas tidak adanya hubungan hukum

Hal 39 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah eror in Persona;

- c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. **Putusan MA No. 639 K/Sip/1975** yang menyatakan “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
2. Putusan MA No. 217 K/Sip/1970 yang memberikan ketentuan “Menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika ditarik pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum (kualitas) untuk digugat dalam perkara tersebut.”
3. Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 yang memberikan ketentuan “Menyatakan bahwa gugatan salah pihak (error in persona) merupakan cacat formil yang menyebabkan gugatan gugur sebelum pemeriksaan pokok perkara.”
4. Putusan MA No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat mengandung cacat subjek hukum/eror in persona. Bahwa karena terdapat eror in persona, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2) **Eksepsi Obscuur Libel**

- a. Bahwa, setelah mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, tidak satupun menguraikan fakta, perbuatan, tindakan secara jelas dan runtut yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga Para Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, padahal syarat formil suatu gugatan adalah adanya perselisihan antara para Pihak sesuai

Hal 40 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni putusan MA-RI nomor. 4.K./Sip/1958, Tanggal 13 Desember 1958, menyatakan bahwa syarat formil gugatan yang menjadi syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak, sayangnya Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya perselisihan atau minimal hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

- c. Bahwa Para Penggugat pun dalam petitumnya tidak terdapat satu pun tuntutan yang secara eksplisit ditujukan kepada Turut Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mencantumkan batas-batas tanah (Utara, Selatan, Timur, dan Barat) atas objek tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*.
- e. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sebuah gugatan mengenai tanah haruslah menyebutkan dengan jelas dan pasti letak, luas, serta **batas-batas** dari tanah objek sengketa. Tanpa batas-batas yang jelas, objek sengketa menjadi tidak pasti (*non-identik*). hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:
 - **Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975** (tanggal 17 April 1979) menyatakan: "*Gugatan tidak dapat diterima karena barang sengketa tidak disebut dengan jelas batas-batasnya.*"
 - **Putusan MA No. 81 K/Sip/1971** (tanggal 9 Juli 1971) menyatakan: "*Bahwa karena dalam surat gugat tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.*"

Dengan demikian dari uraian di atas, dapat kami sampaikan bahwa **gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).**

B.DALAM POKOK PERKARA

Hal 41 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada pokoknya Turut Tergugat menolak segala dalil-dalil penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil eksepsi dalam jawaban Turut Tergugat seluruhnya kata demi kata dan menjadi satu kesatuan dalil jawaban Turut Tergugat dalam Pokok Perkara tanpa Pengecualian;
3. Bahwa Turut Tergugat hanya akan menjawab posita yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Turut Tergugat di bidang Pertanahan;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap permohonan yang diajukan, sepanjang permohonan tersebut memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka 8 halaman 7 yang pada pokoknya adalah memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala macam peralihan hak atas tanah objek sengketa adalah TIDAK DAPAT DIBENARKAN apabila permohonan telah sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-Undangan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, tidak ditemukan kerugian kepentingan maupun dasar hukum yang kuat bagi Para Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat dalam perkara ini. Sesuai dengan asas *point d'intérêt point d'action*, di mana hak gugat hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kepentingan hukum langsung, maka Turut Tergugat harus dikeluarkan dari perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat **selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Hal 42 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Akta Salinan Perubahan Perjanjian Kredit No.5 tanggal 3 September 2015 Notairs Maria Lucia Lindhajany, SH, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0006/KMG/BMD-300/2020, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1913 atas nama Evelyn Susanto, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0030/PRK/BMD-300/2016, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0022/PRK/BMD-300/2017, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0022/PRK/BMD-300/2018, diberi tanda P – 6 ;

Hal 43 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0016/PRK/BMD-300/2019, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) No. 4 tanggal 11-2-2020 Notaris Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn. , diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0015/PRK/BMD-300/2021, diberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0017/PRK/BMD-300/2022, diberi tanda P – 10 ;
11. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0014/PRK/BMD-300/2023, diberi tanda P – 11 ;
12. Fotocopy dari Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit No. 0013/PRK/BMD-300/2024, diberi tanda P – 12 ;
13. Fotocopy dari Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 79 tanggal 29 Agustus 2024 Notaris Anita Anggawidjadja, S.H., diberi tanda P – 13 ;
14. Fotocopy dari Fotocopy Akun Rekening No. 77.300.0012-0 atas nama Penggugat, diberi tanda P – 14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan No. 022/SBY/BMD/2026 tanggal 03 Februari 2026, diberi tanda P – 15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan-I No. 072/SBY/BMD/2026 tanggal 02 Maret 2026, diberi tanda P – 16 ;

Bukti surat P - 1 sampai dengan P – 14 merupakan Fotocopy dari Fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan Bukti surat P – 15 dan P – 16 dari Penggugat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan aslinya sehingga sah menjadi alat bukti;

(2.11) Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Hal 44 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Membuka Kredit Nomor 0066/PMK/BMD/SBY/VIII/08, tertanggal 7 Agustus 2008, diberi tanda T – 1 ;
2. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 23, tertanggal 7 Agustus 2008, yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, SH, Notaris di Surabaya, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0043/PK/BMD/SBY/VIII/09, tertanggal 6 Agustus 2009 Beserta Lampiran Jaminan, diberi tanda T – 3 ;
4. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0038/PK/BMD/SBY/VIII/10, tertanggal 6 Agustus 2010, diberi tanda T – 4 ;
5. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0031/PK/BMD/11, tertanggal 5 Agustus 2011, diberi tanda T – 5 ;
6. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0050/PRK/BMD/2012, tertanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda T – 6 ;
7. Fotocopy Akta Addendum Perjanjian Penambahan Jumlah Hutang dan Perpanjangan Kredit Nomor 11, tertanggal 6 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda T – 7;
8. Fotocopy Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0065/PRK/BMD/2013, tertanggal 6 Agustus 2013, diberi tanda T – 8 ;
9. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 0072/PRK//BMD/2014, tertanggal 7 Agustus 2014, diberi tanda T – 9 ;
10. Fotocopy Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 13, tertanggal 7 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda T – 10 ;

Hal 45 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 5, tertanggal 3 September 2015, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda T – 11 ;
12. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0030/PRK/BMD-300/2016, tertanggal 5 Agustus 2016, diberi tanda T – 12;
13. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda T – 13;
14. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0022/PRK/BMD-300/2018, tertanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda T – 14;
15. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0016/PRK/BMD-300/2019, tertanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda T – 15;
16. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Penambahan Fasilitas Kredit) Nomor 4, tertanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda T – 16 ;
17. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0006/KMG-BMD-300/2020 tertanggal 7 Agustus 2020, diberi tanda T – 17;
18. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 6 tertanggal 7 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda T – 18 ;
19. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0015/PRK/BMD-300/2021, tertanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda T – 19;
20. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0017/PRK/BMD-300/2022, tertanggal 5 Agustus 2022, diberi tanda T – 20;
21. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0014/PRK/BMD-300/2023, tertanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda T – 21;
22. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0013/PRK/BMD-300/2024, tertanggal 6 Agustus 2024, diberi tanda T – 22;

Hal 46 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 79 tertanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda T – 23 ;
24. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0014/PRK/BMD-300/2025, tertanggal 7 Agustus 2025, diberi tanda T – 24;
25. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1913, seluas 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Mei 2002, Nomor 1533/Lidah Kulon/2002, yang mana haknya akan berakhir tanggal 26 Juli 2034, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon atas nama Nona Evelyn Susanto atau ditulis Evelyn Susanto Ong, diberi tanda T – 25;
26. Fotocopy Surat Bank Mestika, Nomor : 002/ SPPK/ BMD-SBY/ VIII/ 2020, perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, atas nama Debitur EVELYN SUSANTO, nomor rekening : 10.3000.08603-8 Baru, tertanggal 6 Agustus 2020;, diberi tanda T – 26 ;
27. Fotocopy Surat Bank Mestika, Nomor : 003/300/ SP3K/ VIII/ 2020, perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, atas nama Debitur EVELYN SUSANTO, nomor rekening : 77.3000.00012.0, Restrukturisasi dan Relaksasi atas KMG Reguler Promo, tertanggal 7 Agustus 2020, diberi tanda T – 27 ;
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor 286/SBY/BMD/2025 tertanggal 29 Desember 2025, diberi tanda T – 28 ;
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor 022/SBY/BMD/2026 tertanggal 03 Februari 2026, diberi tanda T – 29 ;
30. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 072/SBY/BMD/2026 tertanggal 02 Maret 2026, diberi tanda T – 30 ;
31. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor 092/SBY/BMD/2026 tertanggal 13 Maret 2026, diberi tanda T – 31 ;

Hal 47 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor 124/SBY/BMD/2026 tertanggal 01 April 2026, diberi tanda T – 32 ;
33. Fotocopy Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal, Nomor: (0004/SBY-KMG/RIPLAY/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda T – 33 ;
34. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 7092/ 2028, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tertanggal 22 September 2008, diberi tanda T – 34 ;
35. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 216/2008 tanggal 21 Agustus 2008, diberi tanda T – 35 ;
36. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tertanggal 2 Januari 2014, diberi tanda T – 36 ;
37. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 149/2013 tanggal 6 Agustus 2013, diberi tanda T – 37 ;
38. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 8150/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, tertanggal 5 November 2015, diberi tanda T – 38 ;
39. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 112/2015 tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda T – 39 ;
40. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/2020 tanggal 11 Pebruari 2020, diberi tanda T – 40 ;
41. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01682/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, diberi tanda T – 41 ;
42. Fotocopy Rincian Angsuran Kredit atas nama EVELYN SUSANTO, Nomor Rekening 77.300.00012-0, dengan Pokok sebesar Rp702.865.743,73 (tujuh ratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tiga rupiah), diberi tanda T – 42;

Hal 48 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotocopy Angsuran Kredit atas nama EVELYN SUSANTO, Nomor Rekening 77300000120, dengan Pokok sebesar Rp.995.084.620,20 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh koma dua puluh rupiah), diberi tanda T – 43 ;

44. Fotocopy hasil Print out Jadwal Amortisasi Kredit atas fasilitas kredit sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), diberi tanda T – 44 ;

Bahwa Bukti surat T – 1 sampai dengan T – 41 dari Tergugat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan aslinya kecuali bukti surat T - 43 sampai dengan T – 44 merupakan Fotocopy dari Print Out telah dibubuhi materai secukupnya sehingga sah menjadi alat bukti;

(2.13) Menimbang bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat, tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bukti surat T – 1 sampai dengan T – 41 dari Tergugat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan aslinya kecuali bukti surat T - 43 sampai dengan T – 44 merupakan Fotocopy dari Print Out telah dibubuhi materai secukupnya sehingga sah menjadi alat bukti;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya, kecuali Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.16) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.17) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Hal 49 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Penggugat termasuk sebagai Gugatan **Ne bis In Idem**,
2. Bahwa Gugatan Penggugat **Obscur Libel**
3. Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan **Prematur (Exceptio Dilatoria)**
4. Bahwa Gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan **Tidak Berdasarkan Hukum**.
5. ***Gugatan Error in Persona (Salah Menarik Pihak).***

(3.1.2) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

(3.1.3) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point pertama**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat termasuk Gugatan **Ne bis In Idem**, oleh karena Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial **yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. maka layak menurut hukum apabila hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang berkaitan dengan Perkara Perjanjian Kredit ini secara mutatis mutandis dinyatakan **telah memiliki kekuatan hukum tetap**.
- Bahwa terhadap eksepsi Ne Bis In Idem, Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perkara, sehingga tidak bisa dikatakan Ne Bis In Idem;
- Bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perkara sebelumnya, mengenai hal tersebut Tergugat tidak membantah, sehingga telah menjadi fakta bahwa perkara ini belum pernah diperkarakan sebelumnya.

Hal 50 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat *Ne Bis In Idem* telah ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara, salah satunya yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
- Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan bukanlah putusan pengadilan, karena Putusan pengadilan adalah pernyataan oleh hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara pidana atau perdata untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, bahwa Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Bahwa sertifikat hak tanggungan kekuatannya disetarakan untuk keperluan eksekusi atau penagihan utang saat debitur cidera janji (*wanprestasi*), namun wujud fisiknya tetaplah akta jaminan atau sertifikat, bukan produk keputusan dari lembaga peradilan.
- Bahwa oleh karena perkara ini belum pernah diperkarakan sebelumnya, maka tidak memenuhi syarat *ne bis in idem* sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdara.

(3.1.4) Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi mengenai *Ne Bis In Idem* tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan Ditolak;

(3.2.1) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point kedua**, dan **point keempat** Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat termasuk sebagai Gugatan *Obscuur Libel*, oleh karena Gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangan, karena di satu sisi secara tegas dan jelas Posita Gugatan Penggugat menyatakan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah timbul berdasarkan adanya Perjanjian (*wan prestasi*), tetapi di satu sisi lainnya dalam Posita Pengugat secara jelas dan tegas menyatakan telah mengkualifikasi perbuatan hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat telah mencampuradukan antara

Hal 51 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (*wan prestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Surat Gugatan;

- Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa dalam gugatan a quo tidak ada pencampuradukan antara permasalahan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, justru dalam penggabungan gugatan boleh dilakukan apabila mempunyai hubungan yang erat serta mempunyai hubungan hukum satu sama lain.
- Bahwa menggabungkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan dimungkinkan atau diperbolehkan, dengan syarat harus tegas pemisahannya.
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak mendalilkan adanya wanprestasi, pada bagian posita Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, serta dalam petitum juga tentang perbuatan melawan hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan antara posita dengan petitum.
- Bahwa selanjutnya eksepsi obscur libel dari Turut Tergugat yang menyatakan setelah mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, tidak satupun menguraikan fakta, perbuatan, tindakan secara jelas dan runtut yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga Para Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa Turut Tergugat, digugat pada umumnya agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan, sehingga dalam surat gugatan perdata, tidak perlu menguraikan perbuatan melawan hukum (PMH) dari pihak Turut Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat sebagai Gugatan **Tidak Berdasarkan Hukum**, karena dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menerapkan Restrukturisasi gabungan *Rescheduling & Reconditioning* (Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit) terhadap kondisi kredit Penggugat adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Hal 52 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, dan masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi mengenai Gugatan Penggugat sebagai Gugatan **Tidak Berdasarkan Hukum**, masuk ke dalam bentuk eksepsi gugatan kabur.
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan dalam dalilnya point,4, 5 dan 6 sebagai berikut;
 - Bahwa awalnya angsuran yang dibayarkan Penggugat berjalan lancar namun kemudian PENGGUGAT tidak mampu lagi membayar angsuran yang telah ditentukan, dikarenakan kondisi usaha PENGGUGAT sedang mengalami kesulitan ditambah lagi pada tahun 2019 adanya pembatasan-pembatasan dalam proses penanganan pandemi covid-19, yang membuat Penggugat harus mengajukan restrukturisasi akan tetapi oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit.
 - Bahwa seharusnya Restrukturisasi adalah berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni Perubahan pembayaran kewajiban Penggugat sebagai debitur / jangka waktunya maupun Reconditioning (Persyaratan kembali) yakni Perubahan bunga, perubahan perhitungan bunga, keringanan tunggakan bunga/denda dikarenakan akibat dampak Corona Virus (Covid-19), namun oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit, dan tak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019;
 - Bahwa Peraturan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019, berupa Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit (tenor), Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit) harusnya diterapkan oleh TERGUGAT terhadap kondisi kredit Penggugat, namun hal tersebut hanya diartikan sebagian atau relaksasi, bukan restrukturisasi kredit yang berakibat merugikan PENGGUGAT;
- Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat, bahwa gugatan Penggugat **Tidak Berdasarkan Hukum**, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, karena terlebih dahulu harus melalui pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan ditolak;

Hal 53 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.5) Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi mengenai *obscuur Libel* (Tidak Jelas) tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan Ditolak;

(3.1.6) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point ketiga**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan **Prematur (*Exceptio Dilatoria*)** oleh karena Permohonan Eksekusi Lelang tersebut fakta hukumnya belum dilaksanakan, sehingga Gugatan Penggugat masih terlampaui dini, karena permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya dan oleh karena Permohonan Eksekusi Lelang belum dilaksanakan maka tidak ada kerugian yang melekat pada diri Penggugat, justru sebaliknya yang dirugikan dalam perkara ini adalah Tergugat sebagai Kreditor akibat belum terbayarnya kewajiban Penggugat terhadap Tergugat.
- Bahwa meskipun, eksekusi Lelang belum dilaksanakan Penggugat tetap bisa mengajukan gugatan, jika Penggugat merasa **pihak Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi, diantaranya jika Tergugat melakukan kesalahan prosedur, cacat administrasi hak tanggungan;
- Bahwa oleh karena harus dibuktikan apakah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi, maka eksepsi tersebut sudah masuk kedalam ranah pokok perkara, sehingga haruslah dinyatakan Ditolak;

(3.1.7) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi **point ketiga** yaitu Gugatan **Prematur (*Exceptio Dilatoria*)**, tidak beralasan sehingga dinyatakan Ditolak;

(3.1.8) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point kelima**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi mengenai **error in persone** (keliru dalam menarik pihak), bahwa Penggugat keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak **TURUT TERGUGAT** dalam perkara a quo, karena dalam kapasitasnya bertindak, **TURUT TERGUGAT** tidak bertindak

Hal 54 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pribadi, tetapi selaku pejabat dan/badan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya bidang administrasi pertanahan;

- Bahwa dalam petitum Penggugat, Penggugat meminta agar Pengadilan Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan dan / atau menghentikan segala macam pendaftaran Peralihan Hak atas tanah terhadap obyek sengketa a quo;
- Bahwa dihubungkan dengan Petitum Penggugat, maka Penggugat yang Menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo sudah benar oleh karena dalam tuntutan (petitum) Penggugat memerlukan tindakan administratif dari BPN terkait menghentikan segala macam pendaftaran Peralihan Hak atas tanah terhadap obyek sengketa a quo, sehingga Turut Tergugat diminta untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;

(3.1.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Gugatan **error in persone** (kelirudalam menarik pihak), tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan Ditolak;

(3.1.10) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan Ditolak;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebagai berikut:

- Bahwa awalnya angsuran yang dibayarkan Penggugat berjalan lancar namun kemudian PENGGUGAT tidak mampu lagi membayar angsuran yang telah ditentukan, dikarenakan kondisi usaha PENGGUGAT sedang mengalami kesulitan ditambah lagi pada tahun 2019 adanya pembatasan-pembatasan dalam proses penanganan pandemi covid-19, yang membuat Penggugat harus mengajukan restukturisasi akan tetapi oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit namun demikian PENGGUGAT tetap mempunyai iktikad baik untuk terus berusaha membayar angsuran kredit seperti yang telah ditentukan oleh TERGUGAT;

Hal 55 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Restrukturisasi adalah berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni Perubahan pembayaran kewajiban Penggugat sebagai debitur / jangka waktunya maupun Reconditioning (Persyaratan kembali) yakni Perubahan bunga, perubahan perhitungan bunga, keringanan tunggakan bunga/denda dikarenakan akibat dampak Corona Virus (Covid-19), namun oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit, dan tak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019;
- Bahwa **Peraturan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019**, berupa Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit (tenor), Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit) harusnya diterapkan oleh TERGUGAT terhadap kondisi kredit Penggugat, namun hal tersebut hanya diartikan sebagian atau relaksasi, bukan restrukturisasi kredit yang berakibat merugikan PENGGUGAT;
- Bahwa Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning (Penurunan bunga, Perpanjangan waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga/pokok kredit) harusnya diterapkan oleh Tergugat terhadap kondisi kredit Penggugat namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga sangat merugikan Penggugat dan dapat di kategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan berkali-kali untuk melakukan restrukturisasi berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban Penggugat, maupun *Reconditioning* (Persyaratan kembali) yakni perubahan perhitungan bunga,

Hal 56 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat masih belum bisa melunasi Fasilitas Kredit tersebut.

Posisi hutang Penggugat apabila dihitung per tanggal 15 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.583.446.872,23 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No. Rekening	(PRK) 10.300.08603.8	(KMG) 77.300.00012.0
Hutang Pokok	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 694.079.921,98
Hutang Bunga	Rp. 155.911.753,04	Rp. 4.052.138,92
Denda Tunggalan	Rp. 15.232.320,00	Rp. 117.500.000,00
Tunggalan Biaya Admin	Rp. 150.000,00	Rp. 698.340,64
Penalty	Rp. 75.000.000,00	Rp. 20.822.397,65
Jumlah Penyelesaian		
Hutang	Rp. 2.746.294.073,04	Rp. 837.152.799,19

- Bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban serta kewenangannya selaku lembaga perbankan dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan sesuai ketentuan perbankan yang berlaku, termasuk dengan memberikan berbagai bentuk restrukturisasi kredit kepada Penggugat secara berulang kali sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024. Oleh karenanya, dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan restrukturisasi kredit berupa gabungan *Rescheduling* dan *Reconditioning* adalah dalil yang tidak berdasar, keliru, dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada. **Dengan demikian, layak dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**
- Bahwa Penggugat menyatakan menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam butir 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan restrukturisasi kredit berupa gabungan *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Hal 57 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa justru fakta hukum menunjukkan permasalahan kredit yang dialami PENGUGAT timbul akibat ketidakmampuan PENGUGAT sendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga sangat tidak berdasar apabila kegagalan pembayaran tersebut dibebankan kepada TERGUGAT.

Jawaban Turut Tergugat

- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap permohonan yang diajukan, sepanjang permohonan tersebut memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, petitum Penggugat angka 8 halaman 7 yang pada pokoknya adalah memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan segala macam peralihan hak atas tanah objek sengketa adalah TIDAK DAPAT DIBENARKAN apabila permohonan telah sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-Undangan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, tidak ditemukan kerugian kepentingan maupun dasar hukum yang kuat bagi Para Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat dalam perkara ini. Sesuai dengan asas point d'intérêt *point d'action*, di mana hak gugat hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kepentingan hukum langsung, maka Turut Tergugat harus dikeluarkan dari perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat **selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal 58 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit, Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang terbagi menjadi 2 (dua) fasilitas kredit yaitu :
 - Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan mempergunakan rekening Koran Nomor : 10.300.08603.8
 - Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) Promo sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan mempergunakan rekening pinjaman Nomor : 77.300.00012.0
- Bahwa yang menjadi jaminan fasilitas kredit yang diterima Penggugat adalah berupa : sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Kelurahan Lidah Kulon, seluas 330 M2 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Citraland Surya Puri Widya Kencana Blok K-1 Kavling 22, Surabaya;

(3.2.4) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberikan Restrukturisasi berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni Perubahan pembayaran kewajiban Penggugat sebagai debitur / jangka waktunya maupun Reconditioning (Persyaratan kembali) yakni Perubahan bunga, perubahan perhitungan bunga, keringanan tunggakan bunga/denda dikarenakan akibat dampak Corona Virus (Covid-19), namun oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit, dan tak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019, sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan berkali-kali untuk melakukan restrukturisasi berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban Penggugat, maupun *Reconditioning* (Persyaratan kembali) yakni perubahan

Hal 59 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan bunga, namun Penggugat masih belum bisa melunasi Fasilitas Kredit tersebut.

(3.2.5) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan Restrukturisasi, sehingga merugikan Penggugat, sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan berkali-kali untuk melakukan restrukturisasi kepada Tergugat, maka layak dan patut untuk memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Tergugat, sebagaimana dalam pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR **siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang wajib membuktikannya**, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-44, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang tentang Bea materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, kecuali bukti P-43 dan P-44 yang merupakan hasil print out. Sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis yang sah.
- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan seharusnya Restrukturisasi adalah berupa Rescheduling (Penjadwalan Kembali) yakni Perubahan pembayaran kewajiban Penggugat sebagai debitur / jangka waktunya maupun Reconditioning (Persyaratan kembali) yakni Perubahan bunga, perubahan perhitungan bunga, keringanan tunggakan bunga/denda dikarenakan akibat dampak Corona Virus (Covid-19), namun oleh TERGUGAT hanya disetujui berupa perpanjangan masa berlakunya Perjanjian Kredit, dan tak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019;
- Bahwa Restrukturisasi adalah restrukturisasi (*3R: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) yang, dalam standar pengaturan kualitas aset OJK sebelumnya, didefinisikan sebagai upaya perbaikan penataan

Hal 60 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban agar debitur yang mengalami kesulitan keuangan tetap dapat bertahan dan menyelesaikan kewajibannya.

- Bahwa berdasarkan **Bukti T-17** berupa Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0006/KMG/BMD-300/2020, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2020, yang menyatakan dalam pasal 1 huruf :
 - a. Bank menyetujui untuk melakukan Restrukturisasi Kredit Multi Guna (KMG),
 - b. Perubahan Perjanjian Kredit.
 - c. Debitur dikenakan Bunga ;
 - Untuk bulan Agustus 2020 sampai dengan Februari 2022 berlaku bunga 9,88% (Sembilan koma delapan puluh delapan persen) pertahun efektif fixed rate.
 - Untuk bulan Maret 2022 sampai dengan masa jangka waktu kredit berakhir berlaku suku bunga 13,75 % (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) pertahun efektif floating rate.
 - d. Debitur wajib melunasi hutang pokok dan bunga kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2030 dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Debitur diberikan masa penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga untuk periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-18, berupa Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 6 tertanggal 7 Agustus 2020, bukti T-17 bersesuaian dengan Bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi, yang pada pokoknya adalah Bank (tergugat) menyetujui memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman/kredit rekening Koran (PRK) dengan 12 (dua belas) bulan lagi, dengan bunga 11,75 % serta menambah fasilitas kredit baru dalam bentuk fasilitas pinjaman/kredit akseptasi sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) dengan bunga 0 %.(tidak dikenakan bunga).
- Bahwa setelah Majelis mencermati bukti T-17 yang bersesuaian dengan bukti P-2 dan T-18, maka Majelis berkesimpulan bahwa Bank Mestika

Hal 61 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat), telah memberikan Restrukturisasi berupa Perpanjangan waktu kredit (tenor), dan penambahan fasilitas kredit.

- Bahwa Dalam regulasi stimulus Covid-19 (seperti POJK No. 11/POJK.03/2020 dan perpanjangannya), pada pasal ayat (1) menyatakan **Dapat** menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap: a. debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, selanjutnya pada ayat (3) **Bank** dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- Bahwa kata dapat dalam pasal tersebut, bukan merupakan perintah yang wajib dilaksanakan, dan Bank tetap wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-13, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang tentang Bea materai, dan diajukan tanpa aslinya, kecuali Bukti P-15 dan Bukti P-16 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,;
- Bahwa, setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, meskipun merupakan bukti fotokopi dari Fotokopi, namun tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan bukti tersebut juga dijadikan bukti oleh Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan), Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (seperti Putusan MA No. 410 K/Pdt/2004 dan No. 1498 K/Pdt/2006), fotokopi yang tidak disertai dokumen asli tetap dapat dipertimbangkan dan bernilai sebagai alat bukti jika diakui atau tidak dibantah oleh pihak lawan. Dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah.
- Bahwa setelah mencermati isi dari bukti T-18 yang merupakan Akta Otentik Dimana memiliki kekuatan pembuktian luar, bahwa setiap Akta Otentik

Hal 62 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap benar sebagai Akta otentik, sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

- Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti memberikan Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning berupa Perpanjangan waktu kredit (tenor), dan penambahan fasilitas kredit, sebagaimana Peraturan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dari dampak Corona Virus 2019;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar kesusilaan/kepatutan.
- Bahwa penentuan bentuk, mekanisme, maupun skema restrukturisasi kredit sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat selaku lembaga perbankan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank dan bukan merupakan kewajiban.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning sebagaimana Peraturan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat tidak memberikan Restrukturisasi gabungan Rescheduling & Reconditioning sebagaimana Peraturan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 telah, Dengan demikian Tergugat tidak terbukti melanggar undang-undang, melanggar

Hal 63 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar kesusilaan/kepatutan.

- Bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo yang tidak menjadi esensi dari gugatan perkara ini, dianggap dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

(3.2.6) Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

(3.2.7) Menimbang bahwa terhadap **petitum pertama** Penggugat, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

(3.2.8) Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua**, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, adanya perbuatan Terdapat tindakan aktif (berbuat) atau pasif (tidak berbuat) dari pelaku, yang Melanggar hukum melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kewajiban hukum lainnya, adanya kesalahan: ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku, adanya kerugian: Kerugian bisa berupa materiil, maupun imateriil dan Hubungan kausal (sebab-akibat): Kerugian yang terjadi merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah terbukti melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar kesusilaan/kepatutan.
- Bahwa, oleh karena Salah satu unsur mutlak dari suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya perbuatan melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar kesusilaan/kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat

Hal 64 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maupun Turut Tergugat, sebagaimana dalam dalil gugatannya, sehingga **petitum kedua atau petitum pokok** Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan Ditolak

(3.2.9) Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dinyatakan ditolak, maka **petitum angka 3** sampai dengan **petitum angka 11** yang merupakan **Petitum accessoir** yang secara otomatis mengikuti tuntutan pokok, haruslah dinyatakan Ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

(3.2.10) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dinyatakan ditolak, maka petitum pertama juga dinyatakan ditolak, sehingga petitum gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak seluruhnya.

(3.3) DALAM REKONVENSI:

(3.3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah terbukti Tergugat d.R. telah lalai dan cidera janji (*wan prestasi*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana diperjanjikan dalam fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat d.R, **per tanggal 15 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.583.446.872,23 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No. Rekening	(PRK) 10.300.08603.8	(KMG) 77.300.00012.0
Hutang Pokok	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 694.079.921,98
Hutang Bunga	Rp. 155.911.753,04	Rp. 4.052.138,92
Denda Tunggalan	Rp. 15.232.320,00	Rp. 117.500.000,00
Tunggalan Biaya Admin	Rp. 150.000,00	Rp. 698.340,64
Penalty	Rp. 75.000.000,00	Rp. 20.822.397,65
Jumlah Penyelesaian		

Hal 65 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang	Rp. 2.746.294.073,04	Rp. 837.152.799,19
--------	----------------------	--------------------

c.Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat d.R. tersebut telah mengakibatkan kualitas kredit menjadi bermasalah, sehingga menimbulkan kerugian materiel bagi Penggugat d.R. dan memberikan hak kepada Penggugat d.R. untuk menuntut pelunasan seluruh kewajiban kredit secara seketika dan sekaligus

Maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan Tergugat d.R. untuk melakukan pelunasan seluruh kewajiban kredit kepada Penggugat d.R. secara tunai dan seketika sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3.3.2) Menimbang bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apabila didalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2026 Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak memberikan kuasa guna mengajukan gugatan Reconvensi maka Gugatan Reconvensi a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat Reconvensi menanggapi dan menolak seluruh dalil Penggugat Reconvensi sebagaimana uraian berikut :
 - Bahwa ada setoran angsuran oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.070.058.629,- (Empat miliar tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2025, namun tidak pernah diperhitungkan oleh Penggugat Reconvensi;
 - Bahwa tidak diperhitungkannya setoran Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi sangat berpengaruh terhadap persoalan perlindungan hukum terhadap Debitur / Nasabah dalam hal ini termasuk Konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 bab III UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
 - Bahwa tidak pernah jelas berapa perhitungan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi

Hal 66 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selalu dikenakan beban bunga dan denda yang terus berjalan padahal kredit/hutang Penggugat telah dinyatakan macet;

- Bahwa jika suatu kredit/hutang sudah dinyatakan macet, maka bunganya juga harus dihentikan. Bank (i.c Penggugat Rekonvensi) tidak boleh menambah/menghitung bunganya terus-menerus.;
- Bahwa tindakan Bank (Penggugat Rekonvensi) yang menyatakan kredit macet tapi bunga masih tetap dihitung terus tidaklah dibenarkan secara hukum;
- Bahwa kondisi Tergugat Rekonvensi (Debitur) masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;
- Bahwa selain itu Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sedang Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa gugatan wanprestasi, maka hal demikian termasuk kumulasi gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi, sedangkan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652 K/Sip/1985 tidak dibenarkan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai hubungan erat (innerlijk samenhangen), perbuatan melawan hukum (PMH) didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang, sedangkan wanprestasi didasarkan pada pelanggaran atas persetujuan atau perjanjian. Begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyebutkan bahwa Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan adalah bentuk upaya hukum untuk mempertahankan hak-haknya yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga segala tindakan Penggugat Rekonvensi yang berusaha mengalihkan dan atau menjual obyek jaminan termasuk melakukan pelelangan terhadap obyek a quo layak untuk ditanggguhkan / ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Hal 67 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.3) Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dari suatu gugatan Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2026 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan kuasa guna mengajukan gugatan Rekonvensi.
- Bahwa selain harus dipenuhinya syarat formil suatu gugatan yang bersifat umum, terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus antara lain, gugatan rekonvensi harus diformulasikan secara tegas, dan jelas dalam jawaban, yang bertujuan agar pihak Tergugat Rekonvensi mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan yang diajukan kepadanya;
- Bahwa gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil diantaranya merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Rekonvensi dalam point 17 Penggugat Rekonvensi menyatakan agar seluruh dalil yang telah dipergunakan dalam pokok perkara Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalilnya :
 - Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah terbukti Tergugat d.R. telah lalai dan cidera janji (*wan prestasi*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sebagaimana diperjanjikan dalam fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat d.R, **per tanggal 15 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 3.583.446.872,23 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No. Rekening	(PRK) 10.300.08603.8	(KMG) 77.300.00012.0
Hutang Pokok	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 694.079.921,98
Hutang Bunga	Rp. 155.911.753,04	Rp. 4.052.138,92
Denda Tunggalan	Rp. 15.232.320,00	Rp. 117.500.000,00
Tunggalan Biaya Admin	Rp. 150.000,00	Rp. 698.340,64

Hal 68 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penalty	Rp. 75.000.000,00	Rp. 20.822.397,65
Jumlah Penyelesaian Hutang	Rp. 2.746.294.073,04	Rp. 837.152.799,19

- Bahwa dalam gugatan wanprestasi, sangat penting untuk mencantumkan tanggal pemenuhan prestasi atau hari jatuh tempo oleh karena Secara hukum, seseorang baru bisa dinyatakan lalai atau melakukan wanprestasi jika ia tidak memenuhi kewajibannya setelah lewatnya batas waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan atau menjelaskan kapan batas waktu yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pemenuhan prestasi, sehingga tidak jelas sejak kapan Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan wanprestasi, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya hanya berdasarkan pada perjanjian-perjanjian, dan surat peringatan;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak merinci dalam gugatannya sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak membayar angsuran, dan berapa besar jumlah angsuran yang harus dibayarkan perbulannya, maka tidak jelas dari mana dasar Penentuan angka Sisa hutang baik itu hutang pokok maupun hutang bunga, karena dasar perhitungannya dimulai dari tanggal terjadinya wanprestasi, mengingat bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah membayar angsuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak merumuskan secara jelas dasar peristiwa yang melandasi Gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil, gugatan dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi unsur syarat formil maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 69 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 132b HIR/Pasal 157 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

(4.1) DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya , pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, oleh kami, Ernawati Anwar,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2026, dengan dihadiri oleh Susanawati, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 70 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.,

Irlina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Susanawati, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp30.000,-
 2. AtK..... Rp100.000,-
 3. PNBP Panggilan..... Rp30.000,-
 4. Panggilan Rp60.000,-
 5. Redaksi..... Rp10.000,-
 6. MateraiRp10.000,-
 - Jumlah Rp240.000,-
- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 71 dari 71 hal Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PN Sby